PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (FICTÍCIO)

Juizado Especial Cível da Comarca de Cidade Fictícia/RJ

Processo nº 0001005-57.2026.8.19.0999 · Procedimento do Juizado Especial Cível

Autor: JOSÉ DA SILVA FICTÍCIO (CPF 999.000.000-05) · Réu: BANCO FICTÍCIO S.A.

PETIÇÃO INICIAL (cópia)

JOSÉ DA SILVA FICTÍCIO, aposentado, CPF 999.000.000-05, titular do benefício previdenciário nº 000.000.000-0, por sua advogada, propõe AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA cumulada com REPETIÇÃO DE INDÉBITO e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de BANCO FICTÍCIO S.A..

O autor nunca contratou o empréstimo consignado nº 999999-09, incluído no seu benefício em 10/01/2021, com parcelas mensais de R$ 210,00. Não assinou contrato, não recebeu valor e só soube do desconto ao consultar o extrato do INSS (HISCON).

Pede: a declaração de inexistência do contrato; a cessação dos descontos em tutela de urgência; a devolução em dobro dos valores descontados a partir de 30/03/2021 e simples antes disso; indenização por danos morais de R$ 10.000,00; a gratuidade de justiça; a inversão do ônus da prova.

Valor da causa: R$ 22.640,00. Advogada: FULANA DE TAL FICTÍCIA, OAB/RJ 000.000.

CONTESTAÇÃO (cópia)

BANCO FICTÍCIO S.A., por seu advogado (CICLANO DE TAL FICTÍCIO, OAB/SP 000.001), contesta. Preliminarmente, alega falta de interesse de agir por ausência de reclamação administrativa e impugna a gratuidade de justiça.

No mérito, afirma que o contrato nº 999999-09 foi celebrado regularmente por meio eletrônico, com selfie e geolocalização, e que o valor de R$ 8.400,00 foi creditado por TED. Junta: (1) cédula de crédito bancário com assinatura eletrônica; (2) comprovante de TED para a conta 0000-0, agência 0001, do BANCO ÔMEGA FICTÍCIO; (3) fotografia (selfie) e relatório de geolocalização.

Observação dos autos: a conta de destino da TED não é a conta em que o autor recebe o benefício. A selfie juntada não tem data nem prova de vida. A cédula traz endereço diferente do comprovante de residência do autor.

Pede a improcedência dos pedidos e, se houver condenação, a compensação do valor creditado.

SENTENÇA

Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). O réu juntou o contrato eletrônico, a selfie e o comprovante de transferência. Há prova da contratação. O autor não demonstrou que deixou de receber o valor. Julgo IMPROCEDENTES os pedidos (CPC, art. 487, I). Sem custas nem honorários (Lei 9.099/95, art. 55).

Observação dos autos: a sentença não examina que a TED foi feita para conta de outro banco, que não é a conta do benefício, ponto levantado na réplica; e não aprecia o pedido de inversão do ônus da prova.

Intimação da sentença disponibilizada no DJEN em 10/11/2026.